

감사결과처분(요구)서

일련번호	5	감사자	감사실		공 개 () 비 공 개 (○)
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△△) (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각 2개월 이내

△△△△△△△△△△
(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 건설업 면허 검토 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설산업기본법』 제9조제1항에 규정에 의거, 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.
- 『건설산업기본법』 시행령 제8조제1항 규정에 의거, 동법 제9조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 건설공사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.
 - 1. 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 1건 공사의 공사예정금액[동일 공사를 2이상의 계약으로 분할하여 발주하는 경우에는 각각의 공사예정금액을 합산한 금액으로 하고, 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다)가 재료를 제공하는 경우에는 그 재료의 시장가격 및 운임을 포함한 금액으로 하며, 이하 “공사예정금액”이라 한다]이 5천만원 미만인 건설공사
 - 2. 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 건설공사. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 제외한다.

가. 가스시설공사 나. 삭제<1998.12.31.> 다. 철강구조물공사 라. 삭도설치공사 마. 승강기설치공사 바. 철도·궤도공사 사. 난방공사

3. 조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다)

2. 현황 및 지적내용

○ 계약현황(진달래 식재 6,000본)

(단위: 천원)

계약명	공사예정금액	계약금액	계약기간	비고
△△명품마을 △△△△ 조성공사	19,800	18,000	2021.05.17.~05.27.	

○ 계약상대자 건설업 면허 보유 현황: 해당 없음

※ 계약상대자[△△조경·222-※※-500※※] 사업자등록증 현황

· 업태-건설업/ 종목-조경·식재공사

○ △△△△△△△△△△에서는 “△△명품마을 △△△△ 조성공사”를 (수의)계약 체결 후 준공처리 하였으나, 계약상대자 건설업 면허 검토 결과 『건설산업기본법』 제9조에서 정하는 해당 사업과 관련된 건설업 면허(조경식재공사업)를 미소지한 업체로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 자격면허 미소지 업체와 계약 체결 부적정

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△급	△△△	계약	△△△△△△△△△△ (現 △△ △△△△△)	주의	2021.02.01. ~ 2022.02.06.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련